



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Digitalt via Teams med presidiet i Kommunstyrelsesalen, klockan 14:00 -16:05
Paragrafer	§§ 112-113
Beslutande ledamöter	Se närvarolista på sidan 2-3
Tjänstgörande ersättare	Se närvarolista på sidan 3-4
Övriga närvarande	Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Leif Nordström (S), ordförande
Egon Palo (M), justerare
Margit Hannu Dyrander (S), justerare
Ingelina Edström, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Claes Nordmark (S)
Beatrice Öman (S)
Tobias Sundberg (M)
Bernt Drugge (SD)
Johan Lund (S)
Zara Leghissa (S)
Anders Pettersson (BA)
Anna Sellin (M)
Astrid Sundström Lindström (C)
Margit H Dyrander (S)
Lars-Åke Vikström (SD)
Conny Sundkvist (V)
Håkan Jansson (S)
Lena Goldkuhl (S)
Glenn Blom (S)
Peter Kristoffersson Lomakka (M)
Kathrin Isaksson (S)
Anna-Karin Nylund (S)
Rigmor Åström (M)
Suzanne Thörnäs (BA)
Fredrik Lovag (S)
Susanne Ström (SD)
Kenneth Backgård (SJVP)
Eivy Blomdahl (S)
Inger Vestman Arvesen (V)
Jolina Gustafsson (S)
Leif Nordström (S), Ordförande
Christer Fjellström (SD)
Lena Pantzare (S)
Håkan Berg (S)
Maria von Schantz (M), 1:e vice ordförande
Anna Öhrling (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Jim Öman (S)
Michael Engström (BA)
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Helge Stålnacke (C)
Egon Palo (M)
Hans Grönberg (S)
Berith Ekervhén (S)
Tobias Nilsson (SD)
Emma Snellman (KD)
Patric Gustafsson (S)

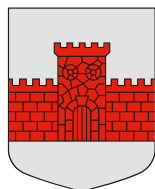


Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare Lis-Marie Nilsson (S)
Leif Pettersson (S)
Göran Ahlman (M)
Robert Lund (SD)
Ann-Christine Rutqvist (C)
Annica Essén (V)

Övriga närvarande Ersättare
Paul Holmgren (S)
Lennart Synnergren (S)
Katarina Palm (S)
Torbjörn Larsson (S)
Harry Hannu (S)
Maria Hedmark (S)
Helena Isaksson (M)
Camilla Sundqvist (BA)
Gunnar Halin (BA)
Bosse Strömbäck (V)
Micael Rahkola (KD)
Erika Sjöo (SJVP)
Sead Maglic (SJVP)
Inger Eriksson (SD)
Lars Nilsson (S)
Eva-Britt Larsson (C)
Sigvard Hedman (SD)

Tjänstepersoner
Tf kommunchef Magnus Åkerlund, kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare
Ingelina Edström



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 112 Markförsäljning till H2GS på Boden Industrial Park	5
§ 113 Riktlinjer vid eventuellt tilldelningsbeslut avseende koncessionstagare av väg och järnväg till Boden Industrial Park	10



Kommunfullmäktige

§ 112 Markförsäljning till H2GS på Boden Industrial Park

KS-2023-00624

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att till Bodens Stålverks Fastighets AB org nr 559387-3960, försälja fastigheten Svartbyn 8:53 för en köpeskilling uppgående till 3 742 500 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i bifogat fastighetsöverlåtelseavtal mellan kommunen och Bodens Stålverks Fastighets AB.
3. Kommunfullmäktige godkänner bifogat fastighetsregleringsavtal mellan kommunen och Bodens Stålverks Fastighets AB.
4. Kommunfullmäktige godkänner bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och H2GS BODEN AB, org.nr 559305-4918, avseende aktier i Bodens Stålverks Fastighets AB.
5. Kommunfullmäktige beslutar att till Bodens Vätgas Fastighets AB org nr 559387-3952, försälja fastigheten Svartbyn 1:121 för en köpeskilling uppgående till 143 350 kronor.
6. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i bifogat fastighetsöverlåtelseavtal mellan kommunen och Bodens Vätgas Fastighets AB.
7. Kommunfullmäktige godkänner bifogat fastighetsregleringsavtal mellan kommunen och Bodens Vätgas Fastighets AB.
8. Kommunfullmäktige godkänner bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och H2GS BODEN ELECTROLYZER AB, org.nr 559308-0756, avseende aktier i Bodens Vätgas Fastighets AB.
9. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan och exploateringschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar.
10. Bodens Stålverks Fastighets AB samt Bodens Vätgas Fastighets AB ges direktiv att förvärva fastigheter från Bodens kommun enligt föreslagna fastighetsöverlåtelseavtal samt fastighetsregleringsavtal.

Reservationer

Anders Pettersson (BA), Suzanne Thörnäs (BA), Michael Engström (BA), Conny Sundkvist (V), Inger Vestman Arvesen (V), Annika Essén (V) reserverar sig mot beslutet.



Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2022-08-28 anskaffning av två aktiebolag; Bodens Stålverks Fastighets AB och Bodens Vätgas Fastighets AB. Bolagens syften är att exploatera och utveckla mark för stålverks- respektive vätgasverksamhet inom Bodens kommun.

I ärendet redovisades den fortsatta processen avseende försäljning av markområden till H2GS.

Detaljplanen för Svartbyn VU5 (BIP) och för Infrastruktorkorridoren har nu under året vunnit laga kraft.

Utifrån dessa förutsättningar har nu förhandlingar förts mellan H2GS och kommunen om försäljning av aktuella markområden. Berörda markområden arrenderas i dagsläget i sin helhet av H2GS.

Försäljning av Bodens Stålverks Fastighets AB

Ärendet innebär att kommunen till det kommunala bolaget Bodens Stålverks Fastighets AB försäljer markområden om totalt ca 216 hektar. Mellan parterna tecknas två avtal. Dels en försäljning av Svartbyn 8:53 genom ett fastighetsöverlåtelseavtal, dels en försäljning av övriga berörda markområden inom "stålverksområdet" genom ett fastighetsregleringsavtal.

Bodens Stålverks Fastighets AB tillträder markområdena 30 dagar efter det att lantmäteriets beslut om fastighetsbildning har vunnit laga kraft.

Köpeskillingen för marken uppgår till 50 kronor per kvadratmeter vilket är i linje med senast utförda marknadsvärderingen för området. Total köpeskillning för berörda markområden uppgår till knappt 108 miljoner kronor.

Bifogat villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende Bodens Stålverks Fastighets AB innebär att H2GS BODEN AB förvärvar samtliga aktier i bolaget.

Aktieöverlåtelseavtalet är för sin giltighet villkorat av att

- kommunfullmäktige har godkänt aktieöverlåtelsen
- Bodens Stålverks Fastighets AB förvärvar aktuell mark
- fastighetsbildningsåtgärderna har genomförts samt att
- H2GS BODEN AB erhållit erforderlig finansiering för Fas 1

Tillträde och betalning sker när tillträdesvillkoren är uppfyllda, vilket ska ske så snart som villkoren är uppfyllda, dock senast fyra år från avtalsdagen. Om villkoren inte uppfylls går avtalet åter.

Efter tillträde och betalning har båda parter möjlighet att begära köpets återgång. Köparen får påkalla köpets återgång om finansiering av järnväg



Kommunfullmäktige

och tekniskt vatten till Boden Industrial Park inte säkerställts inom 20 vardagar från tillträdet. I sådant fall ska kommunen återköpa aktierna för köpeskillingen med tillägg för den koncernskuld som H2GS löst samt med ett tillägg för nedlagda kostnader inom "stålverksfastigheten", dock maximalt med 25 kr per kvadratmeter totalarea. H2GS förutsätts ha lagt ned kostnader som långt överskrider detta belopp. Även kommunen får påkalla återgång om H2GS inte erhållit bygglov och påbörjat byggnation inom tre år från tillträdesdagen, till en köpeskillning som beräknas på samma sätt.

Försäljning av Bodens Vätgas Fastighets AB

Ärendet innebär att kommunen till det kommunala bolaget Bodens Vätgas Fastighets AB försäljer markområden om totalt ca 53 hektar. Mellan parterna tecknas två avtal. Dels en försäljning av Svarthyn 1:121 genom ett fastighetsöverlåtelseavtal, dels en försäljning av övrigt berört markområde inom "vätgasområdet" genom ett fastighetsregleringsavtal. Bodens Vätgas Fastighets AB tillträder markområdena 30 dagar efter det att lantmäteriets beslut om fastighetsbildning har vunnit laga kraft.

Köpeskillingen för marken uppgår till 50 kronor per kvadratmeter vilket är i linje med senast utförda marknadsvärderingen för området. Total köpeskillning för berörda markområden uppgår till drygt 26 miljoner kronor.

Bifogat villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende Bodens Vätgas Fastighets AB innebär att H2GS Boden Electrolyzer AB förvärvar samtliga aktier i bolaget.

Aktieöverlåtelseavtalen är för sin giltighet villkorat av att

- kommunfullmäktige har godkänt aktieöverlåtelsen
- Bodens Vätgas Fastighets AB förvärvar aktuell mark
- fastighetsbildningsåtgärderna har genomförts samt att
- H2GS Boden Electrolyzer AB erhållit erforderlig finansiering för Fas 1

Tillträde och betalning sker när tillträdesvillkoren är uppfyllda, vilket ska ske så snart som villkoren är uppfyllda, dock senast fyra år från avtalsdagen. Om villkoren inte uppfylls går avtalet åter.

Efter tillträde och betalning har båda parter möjlighet att begära köpets återgång. Köparen får påkalla köpets återgång om finansiering av järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park inte säkerställts inom 20 vardagar från tillträdet. I sådant fall ska kommunen återköpa aktierna för köpeskillingen med tillägg för den koncernskuld som H2GS löst samt med ett tillägg för nedlagda kostnader inom "stålverksfastigheten", dock maximalt med 25 kr per kvadratmeter totalarea. H2GS förutsätts ha lagt ned kostnader som långt överskrider detta belopp. Även kommunen får påkalla



Kommunfullmäktige

återgång om H2GS inte erhållit bygglov och påbörjat byggnation av Fas 1 inom tre år från tillträdesdagen, till en köpeskilling som beräknas på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Försäljning av målfastigheterna till Stålverksbolaget samt Vätgasbolaget innebär en positiv resultateffekt på 2,6 mkr vid tillträde som sker på avtalsdagen. Avtalen om fastighetsreglering bedöms innebära ett positivt resultat på 121 mkr när samtliga tillträdesvillkor för aktieöverlåtelseavtalen är uppfyllda, inklusive att fastighetsregleringen är klar och H2SG-bolagen erhållit erforderlig finansiering för den första fasen av den verksamhet som de planerar inom området vid samma tidpunkt. Dock med avräkning för 75 % av erhållna arrendeavgifter enligt vad som anges nedan.

Ovanstående försäljningar/regleringar sker mot revers och likvida medel inflyter i samband med försäljning av Stålverks- respektive Vätgasbolaget till H2GS respektive H2GS Electrolyzer. Enligt aktieöverlåtelseavtalen sker detta då villkoren i avtalen är uppfyllda, dock senast 4 år efter avtalsdagen. När så sker är svårbedömt eftersom det beror på en omständighet som ligger utanför kommunens kontroll, nämligen att H2GS-bolagen erhåller erforderlig finansiering, men det ska senast ske under 2027 (om avtal ingås under 2023), i annat fall går avtalet åter.

Arrendeavtalet, där kommunen erhåller ca 5,5 mkr per år, fortsätter att gälla tills dess att överlåtelse sker av marken till bolagen. Därefter kommer bolagen att uppbära intäkten från arrendeavtalet. Kommunen har inför tillträdet till aktierna i bolagen rätt till ersättningen eller del av den via utdelning av det fria egna kapitalet. Totalt 75 procent av arrendeavgifterna som betalas av H2GS räknas av mot reversskulden som nämnts ovan (om tillträdet av aktierna blir av).

Yrkanden

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Anders Pettersson (BA) yrkar att Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag om markförsäljning till H2 Green Steel på Boden Industrial Park.

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anders Petterssons (BA) och Conny Sundkvists (V) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-08-21

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-08-28 § 98

Fastighetsöverlåtelseavtal Bodens Stålverks Fastighets AB inklusive kartbilaga

Fastighetsregleringsavtal Bodens Stålverks Fastighets AB inklusive kartbilaga

Aktieöverlåtelseavtal Bodens Stålverks Fastighets AB

Fastighetsöverlåtelseavtal Bodens Vätgas Fastighets AB inklusive kartbilaga

Fastighetsregleringsavtal Bodens Vätgas Fastighets AB inklusive kartbilaga

Aktieöverlåtelseavtal Bodens Vätgas Fastighets AB

Avtalens bilagor i övrigt finns i kommunstyrelsens diarium

Utlåtande rörande marknadsvärdet Boden 1:50 m fl

Översiktskarta berörda områden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen (avd Fysisk planering)

H2GS



Kommunfullmäktige

**§ 113 Riktlinjer vid eventuellt tilldelningsbeslut avseende
koncessionstagare av väg och järnväg till Boden
Industrial Park**

KS-2023-00625

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående förslag till ramverk för eventuell tilldelning av operatör av finansiering, byggnation, drift av järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park, samt utveckling av verksamheten vid Boden Industrial Park
2. Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för detta ramverk ge kommunstyrelsens arbetsutskott mandat att tilldela operatör av ovan angivna upphandling

Reservationer

Anders Pettersson (BA), Suzanne Thörnäs (BA), Michael Engström (BA), Conny Sundkvist (V), Inger Vestman Arvesen (V), Annika Essén (V) och Emma Snellman (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I februari 2021 tillkännagav H2 Green Steel att man skulle bygga världens första fossilfria stålverk i Boden.

Etableringen skulle innebära att Sveriges stålproduktion mer än fördubblas och generera ett nettoexportvärde om cirka 30 mdr sek. Investeringen i Boden beräknas ligga på cirka 40-50 mdr sek. Produktionsstart beräknades till slutet av 2025, med byggstart under hösten 2022, då positiv byggdom erhöles. Under byggtiden beräknas som mest 6 000 bygg- och anläggningsarbetare vara på plats i Boden.

Fullt utbyggt, 2028-2030 beräknas drygt 2 000 personer arbeta vid H2 Green Steel i Boden.

Totalt, med kring-etableringar kopplat till H2 Green Steel, beräknas att cirka 10 000 personer kommer att arbeta i Boden-Luleåområdet under senare delen av 2020-talet.

För att möjliggöra H2GS investering, och för att göra Boden med dess närregion till en internationell nod för industrins gröna omställning, är det nödvändigt att Bodens kommun bygger upp mottagnings- och utvecklingskapacitet i den befintliga organisationen och utbyggnad av samhällsinfrastruktur i form av bostadsområden, industriområden,



Kommunfullmäktige

kommunal media, skolor, förskolor, fritidsanläggningar/friluftsområden. Det innebär att fram till och med år 2030 behöver en "samhällsinvestering" genomföras för att möjliggöra inflyttning, dvs att Bodens kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i, samt att fler företag/verksamheter ska kunna utvecklas i Boden och vara en del i den gröna industrialiseringen. Detta är ett stort risktagande för skattebetalarna i Bodens kommun, då det innebär att framtida skatteintäkter diskonteras.

I de analyser som genomförts av såväl Bodens kommun, som av två externa konsultbolag, görs bedömningen att Bodens befolkning vid utgången av 2030 kommer att vara knappt 33 000 invånare, att jämföras med dagens dryga 28 000. Detta har presenterats för Kommunstyrelsen i mars 2022 och utgör grunden för den strategiska finansiella planeringen 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Allmänt

22 augusti 2022 beslutade Kommunfullmäktige om att bilda två helägda kommunala bolag. Till dessa bolag ska marken för dels stålverkstomten, dels vätgasanläggningen säljas. I ärendet fastställdes också köpeskillingen till 50 kronor/ kvm. Dessa två bolag ska sedan förvärvas av H2GS, vilket är ett beslut som ska tas i kommunfullmäktige september 2023.

En del av aktieägaröverlåtelsen (försäljningen av bolagen med tillhörande mark) är att infrastrukturen i form av väg, järnväg med trafiklösningar och tekniskt vatten till Boden Industrial Park, säkerställs av Bodens kommun, vilket innebär att denna infrastruktur behöver finnas på plats under 2025, för att möta den tidplan som finns för stålverksetableringen. Grunden i detta handlar om att Bodens kommun behöver på något sätt finnas med som en långsiktig garant för att infrastrukturen i fråga, inte hamnar i ett ägande som ur hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt, ekologiskt) inte är önskvärt.

Processbeskrivning

Mars 2023 beslutades av kommunfullmäktige att Bodens kommun ska genomföra en upphandling av privat aktör som ska finansiera, bygga, drifta/underhålla järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Vidare ska den upphandlade aktören aktivt jobba för att utveckla såväl Boden Industrial Park, som Boden i stort. För att säkerställa att Bodens kommun ska ha inflytande på viktig samhällsinfrastruktur, behöver kommunen ha ett ägande på minst 9 %. Denna minoritetsandel utgör den risk som kommunen utsätts för, både under byggtid och i löpande drift när anläggningen står på plats.

Processen innehåller följande moment:

* Upphandling genomförs under våren/sommaren 2023.



Kommunfullmäktige

- * Bildande av två bolag (ett järnvägsbolag och ett bolag för leverans av tekniskt vatten), vilket beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2023.
- * Eventuellt antagande av upphandlad aktör för de moment som anges ovan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att anta anbud och teckna avtal överstigande 12 miljoner kronor och kan besluta om tilldelning inom det ramverk för antagande som Kommunfullmäktige fastställer.
- * Efter ett eventuellt antagande av anbud säljer Bodens kommun 91% av de två bolagen. I samband med det fastställer kommunfullmäktige villkoren i det aktieägaravtal som tas fram. Detta aktieägaravtal har sin grund i de förutsättningar och utvärderingskriterier som den genomförda upphandlingen innehållit.
- * Bolagen finansieras upp, tas i drift och byggnation av järnväg, väg och tekniskt vatten kan påbörjas.

Ramverk vid eventuell tilldelning av det upphandlade uppdraget

Bakgrund

Upphandlingsformen har varit så kallat förhandlat förfarande, vilket innebär att intresserade aktörer först får anmäla intresse och sedan lämna anbud. För att kvalificera sig måste ett antal så kallade "skall-krav" vara uppfyllda. Om man passerat denna pre-kvalificeringsfas, går processen in i en mer detaljerad fas där anbuderna kommer att utvärderas enligt de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlag. Därefter följer en tid där parterna kan förhandla. Slutligen finns färdigförhandlade anbud.

Mot bakgrund av upphandlingens komplexitet, ekonomisk storlek och risk, föreslås att Kommunfullmäktige fastställer ett ramverk inom vilket Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att besluta om eventuell tilldelning av aktör.

Ramverket har utgångspunkt i de utvärderingskriterier som ställts i förfrågningsunderlaget. Nedan följer dessa kriterier med kort beskrivning av vad de innehåller samt förslag på inom vilka gränser ett tilldelningsbeslut kan tas. Tyngdpunkten i utvärderingen ligger på punkten 3 nedan.

1. Pris – entreprenörsarvodets storlek. Hur mycket påslag kommer anbudsgivaren att ge till de entreprenörer som ska genomföra byggnadsarbetena. Sett till marknadsmässiga indikationer och erfarenhet föreslås ett intervall mellan 8-12%.
2. Erbjudet partneringupplägg – kriteriet handlar om att på ett tydligt sätt visa att man, genom presentation av organisation, erfarenheter och referenser kan genomföra ett framgångsrikt samarbete med beställaren och det blivande bolaget (järnväg och tekniskt vatten).



Kommunfullmäktige

3. Storlek på aktieägartillskott – anbudsgivaren ska ange storlek på aktieägartillskott. Detta är det kriterium som väger tyngst, då det syftar till att kunna tydliggöra vilka ekonomiska risker Bodens kommun ställs inför vid ett eventuellt genomförande av de ovan angiva verk-samheterna för järnväg och tekniskt vatten. Under rubriken ”Risker och konsekvenser med aktieägartillskott” följer en beskrivning av potentiella scenarier, risker och konsekvenser.

4. Förberedelse-genomförande- och förvaltningsplan – här ska anbudsgivaren visa på robust finansiering, god samarbetsförmåga samt nytänkande och entreprenörskap. Detta ska säkerställas genom pre-senterad organisation, finansiella lösningar och finansiell styrka och genom referenser.

5. Utvecklingsplan för Bodens Industrial Park och för Bodens kommun i stort. Här ska anbudsgivaren visa på vilka planer man har för utveckling, dels genom faktiska planer för Boden, men också genom att visa på andra utvecklingsarbeten som genomförts på andra platser. Vidare premieras om man kan påvisa redan befintliga kunder som kan etableras sig på Boden Industrial Park

Risker och konsekvenser med aktieägartillskott

Den av utvärderingspunkterna som är tyngst värderad är storleken på kommunens aktieägartillskott under en inledande fem års period. Aktieägartillskottet ska vara villkorat och således återbetalas till kommunen då respektive bolag visar ett fritt eget kapital som medger detta. Villkor för återbetalningen behöver regleras i ett aktieägaravtal då Bodens kommun inte kommer ha majoritet i bo-lagen. Då infrastrukturbolagen är investeringsintensiva samt har byggnadstider som inte medger leverans av sina respektive tjänster initialt kommer de vid uppstart sannolikt inte ha intäkter som motsvarar bolagets kostnader. Aktieägartillskottet som anbudsgivaren begär av kommunen går således att likställa med hur stor andel av den finansiella risken anbudsgivaren vill att kommunen tar. De finansiella risker kommunen tar är att ett aktieägartillskott kan gå förlorat vid en konkurs av något av bolagen. Dock bör det tilläggas att båda bolagen kommer att vara tillgångsintensiva (beroende på när i tid en eventuell konkurs skulle inträffa) vilket innebär att det kan finnas möjligheter till viss återbetalning trots en konkurs.

Ett aktieägartillskott i sig har ingen resultatpåverkan utan kommer att belasta kommunens likvida medel och bli en tillgång i kommunens balansräkning. Undantaget är om aktieägartillskottet är i syfte att täcka förluster i bolaget eller avser att täcka bolagets löpande kostnader. Dessa aktieägartillskott har inledningsvis i syfte att stärka bolagen med hänsyn till de investeringar de står inför. Dock kommer kommunen årligen behöva pröva värdet på redan



Kommunfullmäktige

lämnat aktieägartillskott och eventuella nedskrivningar kan komma att påverka kommunens resultat negativt. Nedskrivnings-skyldigheten påverkas av respektive bolags substansvärde och är således beroende av anbudsgivarens finansieringslösningar. De aktieägartillskott som sker efter byggperioden kommer dock be-höva betraktas som förlusttäckning och kommer påverka kommunens resultat negativt. Vid återbetalning av de villkorade aktieägartillskottet kommer återbetalningen få positiv resultateffekt i de fall de avser tillskott som getts som förlusttäckning. Övriga kom-mer att regleras mot balansräkningen.

Då kommunens ekonomiska ställning i nuläget innebär att aktieägartillskott i form av likvida medel måste finansieras med lånade medel medför det ökade skulder och räntekostnader. Ränte-kostnaderna kommer påverka kommunens resultat negativt, vilket gör att tidsaspekten för en återbetalning är en faktor att beakta. Vid kalkylering av upplåningen för ett aktieägartillskott antas en räntesats om 4 % över tid (initialt något högre men på sikt sjunkande). Ytterligare en förutsättning för att kommunen ska kunna låna medel för sitt åtagande i de bågge bolagen är att kommunens låneutrymme hos dess huvudsakliga kreditgivare Kommuninvest kan inrymma detta. I nuläget medför kommunens och koncernens planerade investeringar att den nuvarande maximala lånenivån uppnås vid 2026/2027. Kommunen för löpande dialog med

Kommuninvest och revideringar av den maximala lånenivån kan göras med hänsyn till koncernens ekonomiska ställning, soliditet och resultatnivåer.

Tidshorisonten för återbetalning av aktieägartillskottet är dock svår att prognostisera, då den beror på respektive bolags fram-gångar i att utvidga sin kundbas. En kortare tidshorisont för åter-betalning av aktieägartillskottet skulle innebära lägre räntekostnader för kommunen.

Ett aktieägartillskott skulle också kunna lämnas till respektive bolag i form av tillgångar, exempelvis att kommunen i stället för lik-vida medel går in med marktillgångar. Vid överlåtelse av marktill-gångar bör alternativ markanvändning samt markens framtida värdeutveckling beaktas som konsekvenser och alternativkostnad. Då kommunen kan anses ha en bra tillgång av industrimark (i förhållande till likvida medel), kopplat till etableringen av Boden In-dustrial Park (BIP), bör aktieägartillskott i form av marktillgångar premieras framför tillskott av likvida medel. Det finns ett risktagande i och med detta att markens värde stiger efter överlåtelse till bolagen och kommunen går miste om den potentiella vinsten. Det är dock inte sannolikt att markvärdena kommer att stiga utan de planerade etableringarna och infrastruktur vid BIP, vilket gör att denna alternativkostnad bör beaktas med försiktighet.



Kommunfullmäktige

Kommunens utgångspunkt vid upprättandet av den infrastruktur som är nödvändig för att möjliggöra etableringar på BIP är att kunna genomföra dessa utan allt för stor belastning på skattekollektivet och så lågt risktagande som möjligt. Det finansiella risk-tagandet bör inte överstiga kommunens andel i respektive bolag det vill säga 9 %. Därför bör kommunens aktieägartillskott t be-gränsas till maximalt 9 % av respektive bolags investeringsutgifter och negativa resultat under de 5 första åren. Vid exempelvis en investering på 1 000 mkr samt ett antagande om att bolaget gör negativa resultat om -30 mkr årligen ger det ett totalt finansieringsbehov om 1 150 mkr. Om kommunens totala aktieägartill-skott inte ska överstiga 9 % skulle det totalt bli 103,5 mkr (1 150 mkr x 9 %).

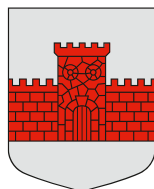
Då kommunen har utmaningar med ekonomin de kommande åren med stora investeringar och negativa resultat saknas ekonomiskt utrymme på kort sikt för tillkommande kostnader utan att ytterligare effektiviseringar genomförs inom verksamheten. Ställning behöver tas till vilken som är en acceptabel, maximal, resultatbelastning i förhållande till att möjliggöra nödvändiga infrastruktur-satsningar.

En resultatbelastning om ca 40 mkr motsvarar exempelvis ett effektiviseringskrav om 2 %. Om en resultatbelastning på 40 mkr per år bedöms som rimlig möjliggörs ett totalt aktieägartillskott om 180 mkr på en femårsperiod, om enbart likvida medel ska ges som tillskott. Initiala bedömningar av investeringsnivåerna har visat att järnvägen borde utgöra ca 70 % och tekniskt vatten ca 30 %. Nuvarande bedömningar ger ett förhållande som dock är närmare 80% järnväg och 20% tekniskt vatten. Nedanstående kalkyler är beräknade på fördelningen 75 % respektive 25 %

Investeringsvolymen för de två projekten bedömdes initialt uppgå till ca 1 000 mkr. I takt med att projekteringen framskridit och att inflationen medfört kostnadsökningar har estimaten om investeringsvolymerna uppgått till ca 1 500 mkr.

I de kalkyler som kommunen gjort initialt uppskattades driftskostnaderna för de två bolagen sammantaget uppgå till 60-90 mkr. Det relativt vida spannet beror på olika antaganden om anbudsgivarens finansieringslösningar, räntor, avkastningskrav samt när i tid respektive infrastrukturanläggning kan tas i drift. Givet att gräns-värdet om 9 % av investering och negativa resultat skulle en total investering för de båda bolagen om uppskattningsvis 1 600 mkr och givet att bolagen inte har några intäkter de 5 första åren och de sammanlagda driftskostnaderna uppgår till 80 mkr medför detta tillskott om 180 mkr.

I respektive aktieöverlåtelseavtal ingår även fastighetsöverlåtelse-avtal för marken för järnväg samt för tekniskt vatten. Dessa är värderade till sammantaget 29 mkr. Oavsett vilken lösning som förhandlas fram kommer de ha



Kommunfullmäktige

positiva resultateffekter och antingen inbringa inkomster till kommunen eller minska de likvida medlen som kommunen måste skjuta till respektive bolag. Marken kan kvittas mot aktieägartillskott eller säljas som en ren fastighetsöverlåtelse

Ovanstående premisser, med antagna investeringsvolym och driftskostnader som medför totalt tillskott om 180 mkr samt fastighetsförsäljningar, skulle vara det scenario som påverkar kommunens resultat mest negativt, ett "worse-case-scenario". Att aktieägartillskottet ges i enbart likvida medel och att bolagens substansvärden medför nedskrivningar av aktierna, ger resultateffekter enligt tabellen nedan. Även resultateffekterna och inkomsterna från fastigheterna för respektive bolag har medräknats.

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
<i>Lån</i>					
Upplåningsbehov (mkr)	7	36	36	36	36
Ack skuld (mkr)	7	43	79	115	151
<i>Resultatpåverkan</i>					
Räntekostnad (mkr)	-0,28	-1,72	-3,16	-4,6	-6,04
Påverkan resultat aktieägar tillskott (mkr)	-36	-36	-36	-36	-36
Vinster vid markförsäljning	26,5				
Total resultatpåverkan	-9,78	-37,72	-39,16	-40,6	-42,04

Då utfallet av respektive affär till stor del är beroende av vinnande anbudsgivares förmåga: att tillsammans komma överens om affärsmodell och avtal med H2 Green Steel, förmåga att bredda bo-lagets kundbas samt dess finansieringslösningar är det svårt att prognostisera vilka ekonomiska konsekvenser och risker kommunens engagemang i respektive bolag medför. Det är också värt att påpeka att engagemangen i bolagen kommer medföra ekonomiska fördelar i form av utdelning om och när bolagens resultat medger detta samt att alla villkorade aktieägartillskott är återbetalda till respektive ägare.

Förslag till ramverk inför tilldelning av upphandlat uppdrag

- Det finansiella risktagandet ska vara så lågt som möjligt och inte överstiga kommunens andel i respektive bolag det vill säga 9 %. Kommunens aktieägartillskott ska därför begränsas till att maxi-malt uppgå till 9 % av respektive bolags investeringsutgifter och negativa resultat under de 5 första åren.



Kommunfullmäktige

- Aktieägartillskottet i likvida medel ska vara så lågt som möjligt men får inte överstiga 180 mkr. Detta under förutsättning att upplåning erhålls från Kommuninvest.
- Aktieägartillskott i form av mark i stället för likvida medel ska premieras
- Anbud med affärsmodeller och finansieringslösningar som medför så kort tidshorisont som möjligt för återbetalning av aktieägar-tillskottet ska premieras.
- Entreprenörsarvodets storlek, d v s det påslag som anbudsgivaren ger till de entreprenörer som ska genomföra byggnadsarbetena, ska ligga inom intervallet 8-12 %.

Yrkanden

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Anders Pettersson (BA) yrkar att Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till ramverk för tilldelning i upphandling av koncessionstagare för infrastruktur till Boden Industrial Park.

Emma Snellman (KD) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anders Petterssons (BA), Emma Snellmans (KD) och Conny Sundkvists (V) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-08-28 § 99

Tjänsteskrivelse 2023-08-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)

Undertecknat av följande personer

MARGIT HANNU DYRANDER

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-04 17:52:17
Transaktionsidentitet: 6AF6A3F4DB5D5638EAF6976739B038CF6DACA5F70

LEIF NORDSTRÖM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-04 18:22:11
Transaktionsidentitet: 2CC2699618E9302E19F19DAB239C168DBAD42E3915

EGON PALO

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-04 19:10:26
Transaktionsidentitet: 0A2A53EB0CB7C8583C850E32121EFAACD185318C12

Ingelina Edström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-04 19:21:09
Transaktionsidentitet: 9F48F33FD053C2F629DBA443C4599A2D230D482A0D

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se